

1501100-41.2022.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501100-41.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501100-41.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3013017/2022 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 23158066 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHNNY ALVES DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é incontestada frente aos documentos de fls. 01/02, 03 e 05/06, apresentando a substância apreendida resultado positivo para maconha.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Na delegacia, Jhonny afirmou que a porção de maconha era destinada ao seu consumo. Em audiência, afirmou que nem se recordava da maconha, eis que fazia anos que já estava guardada no armário e que não tinha intenção de usá-la.

Os investigadores de polícia Rodrigo Marcelo Silveira Cocito e Lourival de Lima Vial Junior relataram que investigavam Jhonny por crimes contra o patrimônio e foram até sua casa. A genitora do acusado franqueou-lhes a entrada no imóvel e no guarda-roupas de Jhonny foi localizada a porção de maconha.

De fato, em face da confissão na delegacia, corroborada pelos relatos dos investigadores de polícia, não há dúvidas que o acusado guardava em sua casa uma porção de maconha para consumo próprio, frisando-se que em que pese Jhonny ter afirmado que não se recordava da droga e que não iria fazer uso dela, certo que não negou sua propriedade.

De se ressaltar que perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos policiais civis, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Não bastasse, ao contrário do suscitado pela digna advogada, não se cogita de atipicidade da conduta, certo que o usuário de droga, ao praticar a conduta, não prejudica somente a si mesmo, mas também a toda a coletividade, ao colocar a saúde pública em perigo. Neste sentido a jurisprudência, in verbis:

"Apelação criminal - Porte de entorpecente para consumo pessoal - Recurso da defesa - Absolvição por atipicidade de conduta, decorrente de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas - Impossibilidade - Ausência de violação de preceito constitucional, especialmente os da lesividade e da intimidade - Norma penal cujo bem jurídico tutelado é a saúde pública Punição que decorre do perigo que a conduta representa à sociedade - Direito coletivo que deve se sobrepor ao direito individual Questão pendente de julgamento pelo STF (RE 635.659-SP, com repercussão geral) que impõe a observação da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) - Autoria e materialidade incontroversas - Confissão judicial corroborada pelas demais provas Presença da recidiva que justifica a imposição de prestação de serviços à comunidade - Apelo não provido" (Apelação 3014019-69.2013.8.26.0562; Rel. Desembargador Juvenal Duarte; D.J. 25.08.2016).

No mais, impossível também a aplicação do princípio da insignificância, eis que se trata de crime de perigo abstrato. Neste sentido: "RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28

da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido" (STJ; RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

Assim, não há dúvidas de que Jhonny guardava para consumo pessoal, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar 17,810 gramas de maconha, pelo que de rigor sua responsabilização penal pelo crime de porte de entorpecentes.

O réu conta com três condenações por furto qualificado, geradoras de maus antecedentes, além de duas por receptação, geradoras de reincidência. A confissão não se repetiu em Juízo.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, os maus antecedentes e dupla reincidência, fixo-lhe, por entender a mais adequada, a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 meses, com base no artigo 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra JHONNY ALVES DE SOUZA, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 meses, o que faço com fundamento no artigo 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

P. R. I. C.

Franca, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA